Registro de retransmisores con cupos

Análisis paso por paso de la propuesta: qué cierra, qué falla y qué alternativa proponemos. Complementa la propuesta normativa del desafío.

> **Idea original.** Un sistema obligatorio para las páginas que transmiten fútbol de partidos certificados (TyC, ESPN u otro titular). Cada página se conecta a un registro con hash vinculado a una wallet. Se le cobra según la cantidad de conexiones, por segundo y por IP, con un precio que sube con la audiencia, y todo queda almacenado en un sistema activo. La página que no se conecte se denuncia ante un juez, que la sanciona o la intima por carta documento. La página debe informar cuántos conectados tiene.

Análisis paso por paso

Paso 1. Partidos certificados (TyC, ESPN)

Planteo: solo entran los partidos certificados por el titular.

Cierra: bien. Solo falta definir quién certifica.

Alternativa: antes de cada torneo, el titular registra el partido con sus marcas de agua oficiales. Es la «orden marco» de la propuesta normativa y ya está en el simulador.

Paso 2. Registro obligatorio de páginas que transmiten

Planteo: toda página que transmita fútbol se conecta al sistema.

Falla: el pirata anónimo y del exterior no se va a registrar.

Alternativa: el registro es la única vía legal. La página registrada no se bloquea, como un licenciatario. A la no registrada se la trata como pirata: expediente, juez, bloqueo en minutos y avisos al hosting. No hace falta obligar a nadie a conectarse: el que no se conecta queda bloqueado.

Paso 3. Cobro según cantidad de conectados

Planteo: la página informa cuántos conectados tiene y paga según eso.

Falla: si lo informa la página, va a declarar de menos.

Alternativa, el cupo:

- La página compra un cupo de transmisión, por ejemplo hasta 1.000, 10.000 o 100.000 espectadores simultáneos por partido.
- El titular le entrega la señal junto con esa cantidad de «pases» (tokens firmados). Cada espectador que se conecta usa un pase y, cuando se terminan, el espectador siguiente no entra.
- Así el cupo se controla solo: no hace falta creerle a la página ni medirla desde afuera, porque es imposible pasarse.
- Si quiere más audiencia, compra un cupo más grande, incluso durante el partido.

Paso 4. Contar por IP

Planteo: medir y cobrar por IP.

Falla: muchas personas comparten una IP (bares, hogares, CGNAT de los proveedores), y además la IP es un dato personal (Ley 25.326).

Alternativa: con el cupo de pases ya no hace falta mirar IPs, se cuentan los pases usados. Un bar o un local con pantalla compra un plan «público» con precio aparte.

Paso 5. Cobro por segundo

Planteo: cobrar por cada segundo transmitido.

Falla: es complejo de liquidar y controlar, y el resultado no es más justo.

Alternativa: precio por partido según el cupo comprado. Es prepago, simple y previsible. Para premiar al que transmite poco, se puede sumar un plan «por tiempo», por ejemplo solo el segundo tiempo.

Paso 6. Precio que aumenta con las conexiones

Planteo: más conectados, más caro.

Falla: si el titular fija el precio libremente, lo pone tan alto que nadie compra y se vuelve a la piratería.

Alternativa: una tabla pública de cupos con precios regulados o con tope, igual para todos. Por ejemplo, el precio por espectador baja un poco en los cupos grandes para que convenga legalizarse.

Paso 7. Hash conectado a una wallet

Planteo: cobrar a través de una wallet y guardarlo con hash.

Falla: la cripto no resuelve nada de esto y agrega volatilidad, impuestos y riesgo de lavado.

Alternativa: un registro encadenado con hashes, como la auditoría de la plataforma, para que nadie pueda alterar qué cupo se compró y cuántos pases se usaron. El pago, en pesos (transferencia o débito). La wallet puede quedar como medio de pago opcional, no obligatorio.

Paso 8. Sistema activo que almacena

Planteo: todo queda registrado en un sistema activo.

Cierra: solo hay que guardar lo mínimo.

Alternativa: registrar página, partido, cupo, pases usados y pagos, sin datos de los espectadores. Un resumen público, como el registro de transparencia de la plataforma.

Paso 9. Denuncia ante el juez y carta documento

Planteo: la página sin conexión se denuncia, y el juez la castiga o la intima a conectarse.

Falla:

- la carta documento no le llega a un sitio anónimo;
- una intimación tarda días y el partido dura 105 minutos.

Alternativa en dos niveles:

- **En vivo:** el bloqueo inmediato que ya hace la plataforma. La intimación queda incluida en el aviso al hosting.
- **Después:** si la página es identificable (local o con titular conocido), multa e intimación por la vía normal. La multa puede calcularse como el valor del cupo que debió comprar según la audiencia que tuvo, multiplicado por un factor, para que siempre convenga más pagar.

Paso 10. Norma que obligue a informar cuántos conectados tiene

Planteo: la página debe cumplir una norma que informe sus conectados.

Falla: el dato informado no es confiable.

Alternativa: con los pases, el dato lo tiene el titular, y la norma obliga al titular a reportarlo al registro. A la página solo se le exige mostrar el sello de transmisión autorizada.

Lo que queda pendiente

Sigue el choque con la exclusividad: TyC o ESPN pagan por ser exclusivos y no van a querer vender cupos a cualquiera. La ley tendría que decidir si ofrecer cupos es obligatorio (el titular pierde la exclusividad) o voluntario (el registro queda solo para quien el titular habilite). También hace falta un organismo que administre el registro, controle las tarifas y resuelva reclamos (ENACOM o uno nuevo).

El modelo armado

1. El titular registra el partido.
2. Las páginas compran cupos con precio regulado.
3. Reciben la señal con sus pases y transmiten con sello autorizado.
4. El registro guarda todo con hashes.
5. La que no está registrada se bloquea en minutos y, si se la puede identificar, se la multa después.

> Registro y pago para el que quiere ser legal; bloqueo en minutos y avisos al hosting para el que no.